



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/315/2021, 8/501/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

רחאנה קובליץ יונה
באמצעות ב"כ עו"ד אביר אברם

התובעת בתיק 315/21
והנתבעת שכנגד בתיק 501/21:

-נגד-

1. שפיזר הדס
2. שפיזר איל
באמצעות ב"כ עו"ד פיזיצקי מורדי

הנתבעים בתיק 315/21
והתובעים שכנגד בתיק 501/21:

פסק דין

תביעה למתן צו מניעה, האוסר מעבר כלי רכב על השביל המשותף שמדרום לחלקה ; ותביעה שכנגד, לסילוק גדרות הפולשים לפי הנטען, לחצר הנתבעים ולרכוש המשותף.

רקע כללי והשתלשלות ההליך

1. במרכז ההליכים בית משותף דו משפחתי הנמצא ברחוב הנרקיסים 8, קריית ביאליק הידוע כגוש 11555 חלקה 17 (להלן – **הבית המשותף**). הבית המשותף נרשם בפנקס הבתים המשותפים ביום 16.03.1958. משלא נרשם לו תקנון מוסכם, חל עליו התקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין והתקנון המצוי, בהתאמה**).

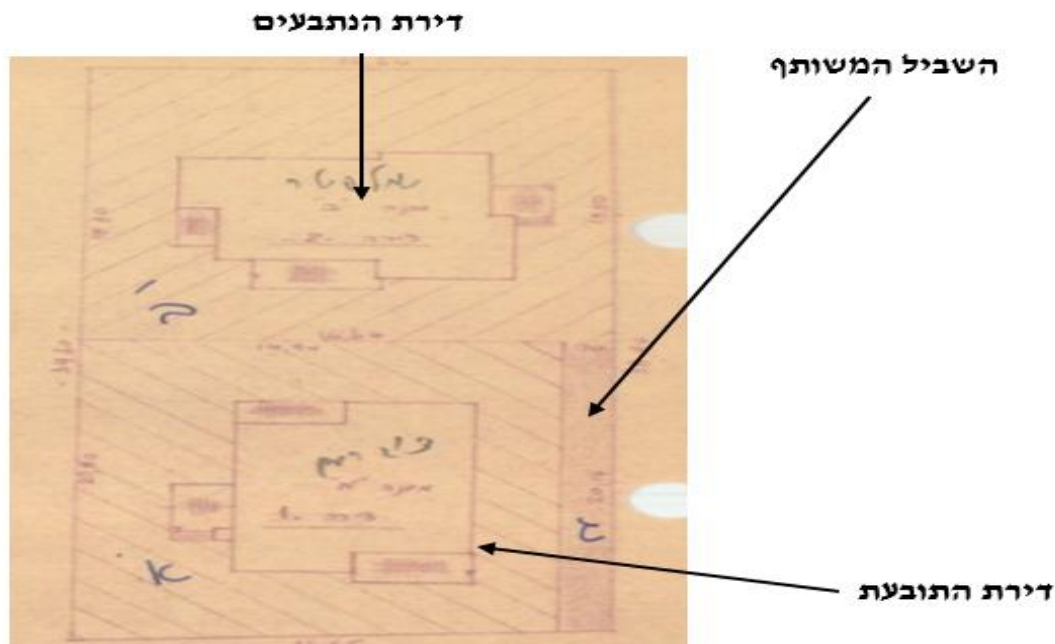


מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/315/2021, 8/501/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. יונה רחאנה קובליץ, התובעת והנתבעת שכנגד, היא בעלת הזכויות בתת חלקה 1 ומוצמדים לה גג וקרקע המסומנת "א" (להלן – **התובעת**); הדס ואייל שפיזר, הנתבעים והתובעים שכנגד, הם בעלי הזכויות בתת חלקה 2 (להלן – **הנתבעים**), הנמצאת בעורף החלקה, גם לה מוצמדים גג וקרקע המסומנת "ב".
3. לכול אורכה של תת חלקה 1 עובר שביל משותף המסומן בתשריט הבית המשותף באות "ג" (להלן – **השביל המשותף או שביל הגישה**). השביל המשותף הוא בבחינת דרך "ללא מוצא", המובילה אך ורק לדירת הנתבעים; מלבדה אין גישה נוספת לדירת הנתבעים.
4. מוסכם על הצדדים, שרוחב שביל הגישה הוא 1.70 מ', כפי שמופיע בתשריט הבית המשותף (ראו פרוטוקול דיון מיום 29.05.22). לשם הנוחות מצ"ב החלק הרלבנטי מתשריט הבית המשותף:





מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/315/2021, 8/501/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. **בתביעה העיקרית** ביקשה התובעת צו מניעה האוסר על הנתבעים או מי מטעמם מעבר באמצעות כלי רכב על השביל המשותף. עם כתב התביעה הוגשה בקשה לסעד זמני, שאותה דחיתי בהחלטה מיום 27.07.21. **בתביעה שכנגד** ביקשו הנתבעים ליתן צו לסילוק גדר הפולשת לשטחם הפרטי וכן צו לסילוק גדר ומבנה פח הפולשים לשביל המשותף. נוסף לכך התבקש לחייב את התובעת בתשלום דמי שימוש. יצוין כי במקור כללו שתי התובענות סעדים נוספים, אך הן תוקנו בהסכמת הצדדים, ואלו הסעדים שנותרו להכרעה (ראו: החלטה מיום 29.05.22).

6. בתאריך 14.02.22 התקיימה ישיבה מקדמית ובתאריך 13.03.22 ביקרתי בבית המשותף בנוכחות הצדדים ובאי כוחם. בתאריך 29.05.22 התקיימה ישיבה מקדמית נוספת שבסופה נקבע התיק להוכחות. בתאריכים 20.11.22, 27.11.22, 12.02.23 התקיימו דיוני הוכחות.

7. בהחלטה מיום 12.02.23 נקבע שהתובעת תגיש סיכומיה, לאחריהם יוגשו סיכומי הנתבעים. עוד נקבע בהחלטה, שהתובעת תהא רשאית להגיש סיכומי תשובה לסיכומי הנתבעים בנושאים נשוא התביעה שכנגד. בניגוד להחלטה, הגישה התובעת סיכומי תשובה, שעיקרם בטענות הקשורות לתביעה העיקרית. בנסיבות אלו, אני מורה על מחיקת סיכומי התשובה של התובעת, להוציא סעיפים 20, 21, 22 ו-46 שמתייחסים לתביעה שכנגד. כפועל יוצא, אני מורה על מחיקת בקשתם של הנתבעים להגיש תגובתם לסיכומי התשובה של התובעת וכן את תגובת התובעת לבקשה זו, שהוגשה בלי שנדרשה לכך. טענות הצדדים בסיכומיהם, יקבלו ביטוי במסגרת הדיון שלהלן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/315/2021, 8/501/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

**התביעה העיקרית (בתיק 8-315-2021) למתן צו האוסר על הנתבעים מעבר על השביל
המשותף עם כלי רכב**

8. סעיף 52 לחוק המקרקעין מגדיר רכוש משותף ככל חלקי הבית המשותף (להוציא החלקים הרשומים כדירות), המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם, ואפילו הם בתחומי דירה מסוימת.

9. הסמכות לקבוע את דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, נתונה בידי האסיפה הכללית מכוח סעיף 5(א) לתקנון המצוי, והיא רשאית להחליט למפרע איזה שימוש ייעשה ברכוש המשותף [ראו: **אריה איזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין** - חלק שלישי בתים משותפים, 101 (2001)].

10. בהעדר קביעה בתקנון המוסכם בדבר שימוש **מסוים** ברכוש המשותף ובהעדר החלטה של האסיפה הכללית על טיב ואופן השימוש המותר ברכוש המשותף, רשאי בעל דירה לעשות כל שימוש, ובתנאי שמדובר בשימוש רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן, שאינו מונע שימוש דומה מאחרים [ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כ"ח (1) 645 (1974) (להלן – **עניין וינטרס**); המ 163/81 **בזנוף נ' נציגות הבית המשותף**, פ"ד לה (4) 277]. שימוש רגיל משמעותו עשיית כל אותן פעולות (מטריאליות ומשפטיות), שלפי מהותו של אותו נכס, טיבו וייעודו טבעיות הן לגביו. היקפן של פעולות אלה נקבע על פי נסיבות העניין [ע"א 810/82 **זול בו בע"מ נ' זיידה** פ"ד ל"ז (4) 737 (1983)]. שימוש סביר ברכוש המשותף הוא סוג של שימוש שעונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף והן של אפשרות הקיום בו, בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת; שימוש סביר הוא שימוש התואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן המקום וכוונת בעלי הדירות. **תנאי המקום** עניינם המקום שבו נמצא הבית השותף וייעודו (למגורים, למסחר או לצורך אחר), ובכלל זה מאפייני הבית, ייחודו וצביונו; **תנאי הזמן** משמעם הדרישות והאילוצים שמציאות החיים מכתובה [ראו: פנחס נרקיס **הבית המשותף**, 152 (מהדורה רביעית, 1998); עוז כהן **בתים משותפים: בנייה, שימוש וניהול הרכוש המשותף כולל חידושים בתמ"א 38** 46-47 (מהדורה שלישית 2015)].



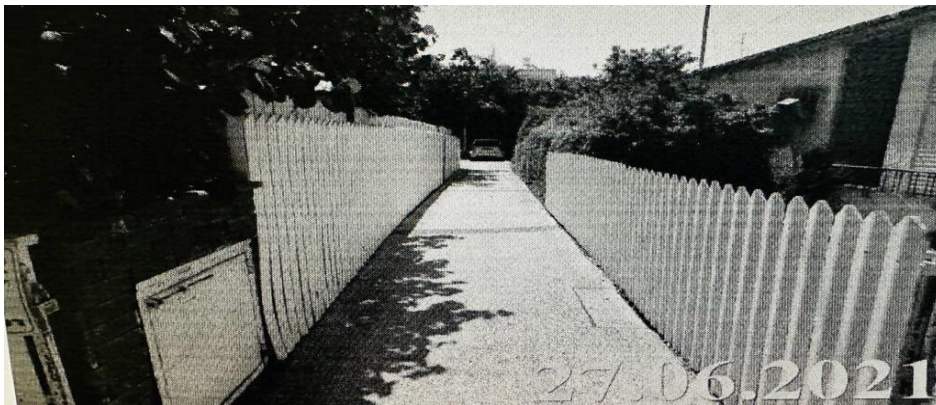
מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/315/2021, 8/501/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובעת לא הוכיחה טענתה, שהשביל מיועד למעבר הולכי רגל בלבד

11. מזה שנים ארוכות עוברים הנתבעים בשביל הגישה באמצעות כלי רכב קטנים, כדי להגיע לדירתם הנמצאת כאמור בעורף החלקה, מעברו השני של השביל. התובעת מבקשת לאסור על הנתבעים שימוש מסוג זה, בטענות שונות, אחת מהן היא שייעודו של השביל הוא למעבר הולכי רגל בלבד. להלן תמונות שצולמו על ידי במהלך הביקור בבית המשותף. מימין, חצרם של הנתבעים, שם חנה רכבם מסוג סמארט. משמאל, צילום השביל מתוך חצרם של הנתבעים. התמונה התחתונה הועתקה מתוך חוות דעת יועץ התנועה מטעם התובעת, מר יצחק לירן (נספח 4 לתיק מוצגיה). בכניסה לשביל, משמאלו – מבנה פח האשפה משותף, העשוי בטון :





מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/315/2021, 8/501/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. התובעת טוענת כי לפי רוחב השביל (1.70 מ') כמודגם בתשריט הבית המשותף ולפי היתר הבנייה המקורי, ייעודו של שביל הגישה הוא למעבר הולכי רגל בלבד. לטענתה, משלא הציגו הנתבעים היתר לשינוי ייעוד, ומשלא קיימת בתקנון המצוי הוראה המאפשרת לשנות את ייעודו של השביל, הרי שמדובר בשימוש לא רגיל.

13. עוד מוסיפה התובעת כי במקור, השביל המשותף היה בנוי במפלס נמוך מהרחוב הראשי, והגישה אליו מהרחוב נעשתה באמצעות 2-3 מדרגות. לטענתה, הנתבעים ביטלו את המדרגות בשנת 1999 בסמוך לאחר רכישת דירתם, והגביהו את השביל עד למפלס הרחוב. להוכחת טענתה, הפנתה התובעת להיתר בנייה שניתן לנתבעים בשנת 1999, שמסומנות בו לגישתה מדרגות בפתח השביל; אלא שאין בדבר לבסס את המסקנה המבוקשת על ידי התובעת. החומר שלפניי כולל תכניות היתרי בנייה שהוצאו לאורך השנים ביחס לבית המשותף, שבהן לא מסומנות מדרגות בפתח השביל, לרבות בתכנית שהוגשה על ידי התובעת בשנת 1989, כעשור לפני רכישת הנתבעים את דירתם במסגרת בקשה להרחבת דירתה.

14. הנתבעים מכחישים את טענת התובעת כי ביצעו שינויים בשביל המשותף (ביטול המדרגות והגבהת השביל), וטוענים שרק חיפו אותו בגרנדוליט. איני נדרשת להכריע במחלוקת זו, וגם אם הייתי מקבלת את טענת התובעת לקיומן של מדרגות עד לשנת 1999, הרי שבנסיבות שבהן התובעת אינה מלינה על מצבו הפיזי של השביל כיום ואינה מבקשת צו להשבת מצב השביל לקדמותו, אין כל משמעות לשימוש הקודם שאפשר היה לעשות בשביל או לייעודו המקורי כטענת התובעת, ויש לבחון את שאלת סבירות השימוש שהנתבעים עושים בשביל, נכון למצבו הפיזי כיום, ובראי הכללים שנקבעו בפסיקה.

15. יש לקבוע אם כן, שהתובעת לא ביססה טענתה כי ייעודו של השביל הוא למעבר הולכי רגל בלבד, ויש לדחותה. למען הסר ספק יובהר שלא הוצג לפניי היתר בנייה או ראייה אחרת המוכיחה כי מדובר בשביל ייעודי להולכי רגל, וגם אם היו לפניי כאלו – בהליך דנן, לא היה בהם כשלעצמם להכריע את הכף לטובת התובעת. כלל הוא כי המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בהיבטים תכנוניים. רשויות התכנון בוחנות היבטים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/315/2021, 8/501/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תכנוניים שונים, אך קיומו של היתר במישור התכנוני אינו יכול להצדיק פגיעה בזכויות קנייניות [רע"א 9645/16 איסק פארי עילית נ' נחמיאס משה (נבו 10.01.2017); ראו גם: בג"ץ 1578/90 הלן אייזן נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ת"א (נבו 24.10.1990); עע"מ 2832/09 הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים נ' בני אליעזר בע"מ (נבו 09.01.2011)].

16. בפסק הדין שניתן בר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2 קרית אונו נ' ירדני, פ"ד לח(4) 487, 494 (1984) נקבע שעל המפקח על רישום מקרקעין לחרוץ את הדין על פי המצב הרישומי הקיים, כפי שעולה ממסמכי הבית המשותף; אלו מהווים הוכחה חותכת לתוכנם [סעיף 125 (א) לחוק המקרקעין; ע"א 1559/99 צימבלר נ' תורג'מן, פ"ד נז(5) 49, 61 (2003)].

17. בהקשר הדברים אפנה לתקנה 54 (ב)(1) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011 (להלן – **תקנות הרישום**) הקובעת כי לצורך רישום בית בפנקס הבתים המשותפים נדרש להגיש את **תשריט הבית, מאושר על ידי מוסד תכנון או תשריט אחר הנותן, להנחת דעתו של המפקח, תמונה נאמנה של הבית ודירותיו**. מהתקנה עולה כי לצורך רישום בפנקס הבתים המשותפים, די בהגשת תשריט המתאר את מצבו הפיזי של הבית. במסגרת בדיקת תקינות הבקשה, המפקח המנהלי על רישום המקרקעין אינו נדרש להיתר בנייה או להיתר שימוש, והרישום יכול להתבצע על סמך **תשריט אחר**; משמעות הדברים היא, כי לצורך קבלת החלטה אם לרשום את הנכס כבית משותף, לא נבדקת התאמה בין הרישום המבוקש למצב התכנוני **"וממילא מנתקות אפוא התקנות, מבחינה משפטית ומעשית גם יחד, את הקשר האפשרי בין חוקיותם של הליכי התכנון לבין קיומם של הליכי הרישום בפנקס הבתים המשותפים"** [ע"א 402/80 "אתגר" הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים בע"מ נ' מ.ב.א. החזקות ונכסים בע"מ, פ"ד לה(3) 309, 316 (1981)]. מכאן יוצא, שהרישום בפנקס הבתים המשותפים אינו משקף את המצב התכנוני [ביקורת על המצב הנוכחי, המאפשר לרשום זכויות במרשם המקרקעין ביחס למבנים שבנייתם לא נעשתה כחוק ראו: רע"א 9552/06 סטרולוביץ נ' לזרוביץ (נבו 25.05.2008)]. בשולי הדברים יוער, שהחל מיום 01.01.2012, מועד כניסתו לתוקף של תקנות הרישום, יש לציין בצו הרישום אם רישום הבית נעשה על סמך תשריט



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/315/2021, 8/501/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מאושר על ידי מוסד התכנון או על פי תשריט אחר (ראו: תקנה 54(ב)(2) לתקנות הרישום), מידע זה נותן לרוכש פוטנציאלי אינדיקציה להתאמת הרישום להיתר הבנייה, ומאפשר לו לכלכל צעדיו.

18. צו לרישומו של הבית המשותף שלפניי ניתן בשנת 1958, במועד זה רישומם של בתים משותפים נעשה מכוח חוק בתים משותפים, תשי"ג-1952, אשר בדומה לתקנה 54(ב)(1) לתקנות הרישום, קובע בסעיף 5(ב)(2) כי לבקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים יצורף: "תשריט הבית שנתאשר על ידי הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר, או העתק מאושר מתשריט כזה או תשריט אחר הנותן, להנחת דעתו של הפקיד המוסמך, תמונה נאמנה של הבית ושל דירותיו".

19. לכלל הקובע שלמפקח אין סמכות לבחון היבטים תכנוניים, ישנם חריגים שנקבעו באופן מפורש בחוק. אפנה לדברים שכתב חברי, כבוד המפקח מאיר פורת בתיק (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 659/20 עו"ד נחמיאס שולמית נ' גיבלי ארז עזרא (נבו 14.03.22):

"המפקח על רישום מקרקעין, אינו דן בנושאים תכנוניים, אלא בנושאים קניינים בהתאם לסמכותו לפי חוק המקרקעין. לפיכך, אין הוא צריך להידרש לטענות הקשורות להיבטים תכנוניים. טענות אלו צריכות להתברר במוסדות התכנון. אלא לעיתים, על המפקח להידרש גם לנושאים תכנוניים, ולבדוק האם בידי הצד הרלבנטי להליך, היתר כדין מטעם הרשות התכנונית. לדוגמה - בהליכים לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 (להלן-"חוק החיזוק"), נדרש המפקח לבחון האם בידי הצד המבקש את ביצוע עבודות החיזוק, היתר בניה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החיזוק; במסגרת סימן ג' 1 לחוק המקרקעין שעניינו שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבנייה, כאשר מתבררת טענה כי בעל דירה ביצע שינויים ברכוש המשותף שעניינם "הרחבת דירה"



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/315/2021, 8/501/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

על המפקח לבחון, בין היתר, האם אותה "הרחבה", היא כזו "שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף" (ראו הגדרת המושג הרחבה בסעיף 71א לחוק המקרקעין); במסגרת סעיף 59ג לחוק המקרקעין, בכל הקשור להתאמת בית משותף לאדם עם מוגבלות, נקבע כי שיש למלא אחר תנאי ההיתר, ככל שלצורך ביצוע ההתאמה נדרש היתר (ראו סעיף 59ג (ב)(1) לחוק המקרקעין); בכל הקשור להתקנת מעלית לפי סעיף 159 לחוק המקרקעין, נקבעו כמה תנאים מצטברים, ביניהם עמידה ברוב הדרוש מקרב בעלי הדירות בבית המשותף (שני שליש), והיתר להתקנת מעלית לפי חוקי התכנון (ראו סעיף 159א(1) לחוק המקרקעין).

20. המקרה שלפניי אינו נמנה על המקרים שבהם יידרש המפקח על רישום מקרקעין להיבטים תכנוניים, והדבר הובהר לתובעת לא אחת לאורך ניהול ההליך (ראו בין היתר, החלטה מיום 19.06.22 ומיום 24.08.22). למרות זאת עמדה התובעת על טענתה, שייעודו של השביל להולכי רגל בלבד; ששימוש החורג מייעוד זה, לא יכול להיות שימוש סביר ורגיל; ושאין זה מתקבל על הדעת שערכאה משפטית תתיר שימוש החורג מהיתר בניה "תוך עקיפת רשויות התכנון" (ראו דברי פתיחה בסיכומי התובעת). לביסוס טענתה בדבר ייעוד השביל להולכי רגל, הגישה התובעת חוות דעת יועץ תנועה.

חוות דעת יועץ התנועה מטעם התובעת תומכת בעמדת הנתבעים

21. להוכחת טענתה כי השימוש שעושים הנתבעים בשביל המשותף מנוגד לייעודו לצורך מעבר הולכי רגל בלבד, הגישה התובעת את חוות דעתו של יועץ התנועה מר לירן יצחק.

22. בתאריך 27.11.22 נחקר מר יצחק על חוות דעתו, ולאחר חקירתו נמצאה עדותו תומכת דווקא בעמדת הנתבעים. בסיכומיה, לא התייחסה התובעת כלל לחוות דעתו של מר יצחק, והפנתה לעדויות של השמאי והמודד מטעמה וכן לעדות שמאי הנתבעים, אך אין בעדותם של אלו, לבסס את טענת התובעת שהשביל מיועד להולכי רגל בלבד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/315/2021, 8/501/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. בקצרה אציין כי יועץ התנועה מר יצחק, ביסס מסקנותיו על הנחיות משרד התחבורה ביחס לתכנון חניונים; בחקירתו הנגדית אישר מר יצחק שהנחיות אלו אינן רלבנטיות לעניין הנדון, והעיד שלא קיים תקן ישראלי ביחס לדרך גישה המובילה לחניות בבתים פרטיים (27.11.22 עמ' 12 שו' 4). מר יצחק אישר בחקירתו, כי העובדה שהשביל המשותף משמש בפועל לצורך מעבר של כלי רכב מספיקה כדי לקבוע שפונקציונלית השביל המשותף כשיר לשמש כמעבר לכלי רכב (שם, עמ' 12, שו' 16-19).

24. הגם שלא התבקש סעד ביחס לשימוש של הנתבעים בשטחם הפרטי לצורך חניה, יצוין כי בחקירתו הבהיר מר יצחק שקביעתו בדבר אי חוקיות החנייה של הנתבעים בחצרם, נובעת מעצם העובדה שלא הוצג היתר בנייה המוכיח שמדובר בחניה חוקית. מר יצחק העיד כי חניית הנתבעים לא נבדקה על ידו, אך לפי המידות שנמסרו לו על ידי בא כוח הנתבעים (5 מ' X 10 מ'), נמצא שרוחב החניה מספיק לחניית רכב, וגם מומנט הסיבוב במידות אלו, אמור להיות תקין (שם, עמ' 12 שו' 7-15).

25. כאמור, אפשרתי לתובעת להביא ראיות להוכחת טענתה כי השביל המשותף מיועד למעבר הולכי רגל בלבד, אך הטענה לא הוכחה. לא נעלמו מעיני טענותיה הנוספות של התובעת בסיכומיה ביחס לתוואי השביל, למדרגות ולחניית הנתבעים בשטחם (סעיפים 7-9, 19-39); לנוכח האמור לעיל, בדבר העדר זיקה בין הליכי התכנון להליכי הרישום ולהליכים המתנהלים לפני המפקח על רישום המקרקעין, לא מצאתי להידרש להן.

26. לסיכום, בנסיבות שבהן התקנון שחל על הבית המשותף אינו קובע שהשימוש בשביל מותר רק למעבר הולכי רגל, וגם אין החלטה של הצדדים המורה כן, יש לדחות את טענת התובעת כי יש לאסור על הנתבעים מעבר עם כלי רכב על השביל המשותף. מכאן יש לפנות ולבחון, האם השימוש שהנתבעים עושים ברכוש המשותף, לצורך מעבר עם כלי רכב לדירתם שבעורף החלקה, הוא שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/315/2021, 8/501/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

**מעבר הנתבעים עם כלי רכב על השביל המשותף לצורך הגעה לדירתם, הוא שימוש רגיל
וסביר ברכוש המשותף**

27. התובעת מבקשת לאסור על הנתבעים **מעבר** על השביל באמצעות כלי רכב. לא נשמעה מצדה טענה שהנתבעים מחנים את רכבם בתחומי השביל המשותף ובכך מונעים ממנה לכאורה שימוש דומה; לא התבקש צו לאסור על הנתבעים חניה על השביל או בחצר הפרטית.

28. בתאריך 13.03.22 ביקרתי בבית המשותף עם הצדדים ובאי כוחם. התרשמתי מרוחב השביל, מהמרחק בין הרחוב הראשי לדירתם של הנתבעים ומגודל חצרם, שם הם נוהגים להחנות את רכבם. הבחנתי במבנה פח האשפה משמאל לשביל, ובגדר המפרידה בין השביל המשותף לחצרה של התובעת, לרבות הדלת שהתובעת פתחה בגדר זו, במהלך חודש יוני 2021 (להלן). הבחנתי ברכבם של הנתבעים, מסוג "סמארט" חונה בחצר דירתם (ראו תמונות בסעיף 11 לעיל).

29. מהביקור במקום ומהחומר שלפניי מצאתי שהשימוש של הנתבעים בשביל לצורך מעבר לדירתם באמצעות כלי רכב קטנים הוא שימוש סביר ורגיל, ומצאתי שאין עילה למנוע מהם שימוש זה. הדברים נכונים בפרט בנסיבות שבהן קיימת מצוקת חניה ברחוב, על כך העידה התובעת בעדותה לפניי (ראו: פרוטוקול דיון מיום 20.11.22 עמ' 15 שו' 21-20; עמ' 20 שו' 28-29). על הצורך במציאת מקום חניה, שהפך עם השנים חיוני ודוחק, עמד בית המשפט העליון כבר בשנת 1974, בעניין וינטרס שאוזכר לעיל. בפסק הדין קבע בית המשפט העליון שבנסיבות המקרה שלפניי, חניה ברכוש המשותף היא "שימוש סביר ורגיל":

"מובן שהרכוש המשותף כלשונו ולפי הגדרתו שייך לכל בעלי הדירות ונועד לשמש אותם או את מרביתם (סעיף 52 לחוק). משום כך גם ברור, שלא כל בעל דירה יכול לעשות ברכוש המשותף כעולה על רוחו. מאידך, גם בהנחה שהחניית המכונית



מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 חיפה

מס' תיק: 8/315/2021, 8/501/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
 בסמכות שופט בית משפט שלום
 לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בשטח הנדון היא קבועה ומתמדת, האם פירושה תפיסת חזקה בלעדית או הצמדת השטח לדירת בעלי המכוננית? חושבני שהתשובה היא בהחלט שלילית... מבחינה עובדתית, גם אם החניה היא קבועה ומתמדת, השטח אינו קבוע והוא עלול להשתנות מפעם לפעם, שהרי בכל זמן שהוא עלול בעל דירה הבא להחנות את מכוניתו בשטח, למצוא שהשטח או חלק ממנו כבר תפוש, בשימוש לגיטימי זה או אחר, על-ידי בעל דירה אחרת... מי שמחנה מכוניתו במקום שהוא רכוש משותף איננו רוכש לעצמו כל זכות מיוחדת במקום זה. זכותו אינה אלא זכות הפרט לעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, השייך לכל בעלי הדירות ביחד ועומד במידה שווה לרשותו של כל אחד מהם למטרה זו... במקומו ובזמנו שימוש במכוננית הוא נפוץ עד כדי כך, וכתוצאה מזה הצורך במציאת מקום חניה למכוננית (לאו דוקא ברשות הרבים) נעשה חיוני ודוחק עד שיש לראות בחניה במקום מתאים בתור (צ"ל: בתוך – עמ"ב) שטח הבית שימוש רגיל. שהוא כורח המציאות" (הדגשות אינן במקור – עמ"ב).

30. דברים דומים נאמרו על ידי בית המשפט העליון, בפסק הדין בעניין פרשקר, שניתן חצי שנה מאוחר יותר. כאמור, הדברים נפסקו בשנת 1974, והם נכונים ביתר שאת היום, עם הגידול במספר כלי הרכב ומצוקת החניה שהולכת וגדלה בעקבותיו. הדברים נאמרו על חנייה ברכוש משותף, והם נכונים בבחינת קל וחומר במקרה שלפניי, שבו מדובר על מעבר בלבד בשביל המשותף. מצאתי שהדימוי שהובא בפסק הדין בעניין פרשקר, רלבנטי גם לעניינינו: "משל למה הדבר דומה: לעליה לדירה דרך חדר המדרגות. בעל דירה העולה לדירתו ועובר לצורך כך בחדר המדרגות, תופס במהלכו לרגע קט חלק מחדר המדרגות שהוא רכוש משותף. אך אין תפיסתו מגיעה לדרגת קניית חזקה, ואין בכך כדי למנוע אחרים מלעשות כמוהו. שהיית המכוננית החונה יכול שתהא ארוכה משהיית אדם בחדר המדרגות, אך כזו כן זו היא חולפת, ואינה חורגת מגדר שימוש על-ידי כולם ברכושם של כולם. כל עוד התקנון המוסכם אינו קובע אחרת והאסיפה הכללית לא אסרה, חניית רכב ברכוש המשותף אינה בחזקת אסור".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/315/2021, 8/501/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

31. הנתבעים אינם מבקשים להחנות את רכבם ברכוש המשותף. הם מבקשים להשתמש בשביל המשותף לצורך מעבר בכלי רכב קטנים לדירתם, כפי שהם עושים לטענתם משנת 1998; או לכול הפחות משנת 2017 לגישת התובעת (ראו להלן). השימוש של הנתבעים בשביל הוא "רגעי", קצר וחולף, לצורך הגעה לחצר. לא נעלמה מעיניי טענת התובעת, כי לנתבעים אין היתר להחנות את רכבם בשטח חצר, אך מדובר בטענה תכנונית, שאין זה המקום לבררה, וממילא לא התבקש סעד לאסור על הנתבעים חניה בחצר; אלא נדרש להכריע בשאלה האם מעבר הנתבעים על השביל עם רכב הוא שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף.

32. לאחר שבחנתי את הנתונים בשטח ואת ראיות הצדדים, אני סבורה שמדובר בשימוש העונה על צורך לגיטימי של הנתבעים, באופן המאפשר להם להשתמש באופן מיטבי בקניינם; באיזון כולל שערכתי בין צרכיהם השונים של הצדדים, מצאתי שאין בשימוש זה כדי לגרוע או לפגוע בזכויותיה הקנייניות של התובעת, באופן המצדיק לשלול מהנתבעים את השימוש הספציפי שהם עושים בשביל.

אופייה של הזכות הקניינית בבתים משותפים, ושקילת האינטרסים והצרכים של הצדדים ביחס לשימוש בשביל המשותף

33. כפי שנאמר רבות בפסיקה הזכות הקניינית של בעל דירה בבית משותף שונה מזכות הבעלות הקלאסית, וזאת בשל אופיו ומבנהו הייחודיים של הבית המשותף:

"חיים יחדיו - וכך בבית משותף - מחייבים מעצמם ויתור אהדדי של כל המעורבים; בשיתוף חייב כל שותף לתרום מעצמאותו טובת זולתו, כשם שזולתו יתרום לו. תרומות הדדיות אלו אינן מעשה חסד, והרי השיתוף אמור להשביח את חייהם - אף את רכושם - של החיים יחדיו. הנה הינו היסוד האישי המייחד את חיי הבית המשותף לעצמו. יסוד זה נעדר הוא מזכות הקניין הקלאסית, זכות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/315/2021, 8/501/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

האמורה, כעיקרון, להיות זכות "עצמאית", זכות שלקיומה אין
היא נדרשת לזולת" [\[רע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף, מח\(5\) 550](#)
[\(1994\)\]](#).

34. המגורים בבית משותף דורשים התחשבות במכלול של זכויות, צרכים ואינטרסים של בעלי הדירות, אלו מחייבים במצבים מסוימים להגביל את זכותם הקניינית של מי מבעלי הדירות. הגבלה זו באה לידי ביטוי "אינטגרלית" בחוק המקרקעין בסעיפים שונים, כך למשל בסעיף 52 לחוק המקרקעין הקובע שחלקים מהרכוש המשותף יכולים להימצא "בתחומי דירה מסויימת"; בסעיף 59 לחוק המקרקעין שנועד לאפשר לבעלי דירות שומרי שבת ושומרי מסורת מגורים בבניינים רבי קומות, על ידי הפעלת אחת המעליות כמעלית שבת [ראו: (המפקח על רישום מקרקעין נצרת) 397/21 בן דוד נ' נציגות הבית המשותף (נבו 04.07.23)]; [\[בסעיף 4\(א\)\]](#) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין הקובע חובתו של בעל דירה לאפשר כניסה של חברי הנציגות או אחר מטעמם לצורך ביצוע עבודות לאחזקת הרכוש המשותף; [\[ובסעיף 2\]](#) לתקנון המצוי המגביל את זכותו של בעל דירה לעשות שינויים ותיקונים בדירתו כאוות נפשו - במצבים מסוימים כפוף רצונו להסכמת בעלי הדירות, ברוב כזה או אחר [יהושע ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף, 338 (תשס"ז-1997)]

35. הואיל וזכות הקניין אינה מוחלטת, משקלה עשוי להשתנות בהתאם לאינטרסים המתנגשים ונסיבות העניין, "ותוכנה נקבע בכל מקרה על ידי שקילת האינטרס של הבעל לעומת האינטרס של שכניו ושל הציבור, מתחייבת מכך מעורבות רבה על ידי בתי המשפט, המופקדים על מציאת האיזון הנאות שבין בעלי האינטרסים השונים" [ספרו של ויסמן שאוזכר לעיל בעמוד 45; ראו גם: ע"א 8661/10 נעמה נ' טורקיה (נבו 19.2.2012); ע"א 3511/13 שורצברגר נ' מרין (נבו 24.07.2014)].

36. בשונה מזיקתם ההדוקה של הנתבעים לשביל, בהיותו דרך גישה יחידה לדירתם הנמצאת בעורף החלקה, מצאתי שבמשך שנים ארוכות, לא עשתה התובעת שימוש בשביל המשותף, זאת עד לחודש יוני 2021, המועד שבו פתחה דלת בגדר המקיפה את חצר הדרומית, הגובלת עם השביל המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/315/2021, 8/501/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מתי החלו הנתבעים לעבור על השביל המשותף עם כלי רכב?

37. הצדדים חלוקים בשאלה, מאיזו שנה עוברים הנתבעים עם רכב על השביל המשותף ובמחלוקת זו, ראיתי לקבוע כי השימוש האמור החל לכול הפחות בשנת 2007.

38. בתצהיר שהגישה התובעת בתמיכה לבקשתה לסעד זמני העידה התובעת שמאז ומעולם שימש השביל רק למעבר הולכי רגל ורק **בשנים האחרונות** החלו הנתבעים לעבור עליו עם כלי רכב. בדיון מקדמי מיום 14.02.22 העידה התובעת כי משנת 2015 הנתבעים התחילו להיכנס לחניה **באופן קבוע** (שם, עמ' 2 שו' 11). בעדותה הראשית העידה התובעת כי "לפי הרכב הקיים", הפעם הראשונה שבה החלו הנתבעים להיכנס לשביל עם רכב הייתה בשנת 2017; התובעת מפנה לדו"ח חוקר מטעמה, הקובע שרכבם הנוכחי של הנתבעים, מסוג סמארט, נרכש על ידם בשנת 2017, ומכאן לשיטתה, שכניסת כלי רכב החלה בשנה זו (דו"ח החוקר צורף כנספח 7 לתיק מוצגיה).

39. מנגד, העיד הנתבע כי ממועד רכישת הדירה בשנת 1998, נוהגים הנתבעים להיכנס עם רכב לשביל, ובשנת 2007 אף סומנה "מעטפה" על הכביש, בסמוך ובמקביל לפתח הכניסה אל השביל, וזאת במטרה למנוע מאחרים להחנות את רכבם בשטח המסומן, ולחסום את כניסתם של הנתבעים עם רכב לשביל. כך העיד הנתבע בחקירתו הנגדית: **"אני רק זוכר את הדייטסו הקטנה חודש אחרי שנכנסתי לבית. זה היה לפני 25 שנה. החנינו אותה בפנים, ממש בפנים בצד שמאל. דרך אגב זו הסיבה שביקשנו מעטפה, כי החנינו תמיד מצד שמאל ומהכביש לא ראו שיש רכב וחסמו אותנו"** (12.02.23 עמ' 7 שו' 22-24).

40. התובעת מאשרת בעדותה את טענת הנתבעים כי בשנת 2007 סומנה "מעטפה" על הכביש הראשי (20.11.22 עמ' 15 שו' 19-20; עמ' 22 שו' 3-4) אלא שלדבריה, הנתבעים חנו על ה"מעטפה" המסומנת; והיא לא שימשה למניעת חסימת הכניסה לשביל (20.11.22 עמ' 15 שו' 23).

41. בין הצדדים מחלוקת בשאלת חוקיות ה"מעטפה", וכפי שקבעתי בהחלטה מיום 24.08.22, הכרעה בפלוגתה זו אינה נדרשת לצורך הכרעה בתיק שלפניי. גם אם אצא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/315/2021, 8/501/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מנקודת הנחה שהנתבעים עצמם סימנו את המעטפה על הכביש, ולא גורם מוסמך, עדיין יש בעובדה זו להוכיח, שלכול הפחות משנת 2007 הנתבעים עוברים עם רכב על השביל המשותף. העדפתי את גרסת הנתבעים, שסימון ה"מעטפה" נועד למנוע חסימה של השביל על ידי כלי רכב אחרים ולאפשר את כניסתם עם רכב לשביל המשותף, על פני גרסת התובעת ש"המעטפה" שימשה את הנתבעים כמקום להחניית רכבם (20.11.22 עמ' 15 שו' 23). אין לשלול אפשרות שהנתבעים חנו לעיתים על ה"מעטפה", אך כאמור, שוכנעתי שלא זה היה ייעודה העיקרי. בעניין זה, משנשאל הנתבע, האם נכון שמשנת 2007 עד לשנת 2017 הוא חנה על ה"מעטפה", השיב: "אני חניתי איפה שהיה מקום. לעיתים גם חניתי על המעטה (צ"ל: המעטפה – עמ"ב). אבל זה לא סותר שהיה רכב בפנים" (12.02.23, עמ' 7 שו' 27-28).

42. לא נעלם מעיניי התמלול שהוגש על ידי הנתבעים, המוכיח לשיטתם את טענתם לשימוש בשביל עוד בשנת 2000; לאחר בחינת התמלול בצירוף עם עדותה של התובעת בקשר אליו, מצאתי שיש קושי לקבוע על פיו ממצאים כמבוקש. יש לקבוע אפוא שלכול הפחות משנת 2007 הנתבעים עוברים עם כלי רכב בשביל המשותף, לצורך הגעה לדירתם הנמצאת בעורף החלקה.

השימוש של התובעת בשביל – בחינת צרכים ואינטרסים

43. דירתה של התובעת "יושבת" על הרחוב הראשי, והכניסה אליה נעשית מהרחוב הראשי, מצדה הצפוני של החלקה; לתובעת חניה פרטית בתוך חצרה הצפונית. לאורך השנים, ובשל מיקומה של הדירה בצד החיצוני של החלקה, לא נזקקה התובעת להשתמש בשביל, אלא לצורך השלכת פסולת לפח האשפה שבכניסה לשביל, **אליו הגיעה דרך הרחוב הראשי**, שכן עד לשנת 2021 לא הייתה לה גישה אל הפח דרך השביל. להלן תמונה שהועתקה מתוך חוות דעת שמאי התובעים (נספח ד' לתיק מוצגי הנתבעים):



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/315/2021, 8/501/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הכניסה לדירת התובעת



44. ברקע להגשת התביעה שלפניי, אירוע מחודש ינואר 2021, של מעבר טרקטורון בשעת לילה מאוחרת על השביל, בעקבותיו פנתה התובעת אל הנתבע בתלונות על רעש. במהלך שיחה זו, הופתעה התובעת מדברי הנתבע, שבידיו הרשאה חוקית להיכנס לשביל עם כלי רכב (טענתו כי ה"מעטפה" סומנה על ידי עיריית קריית ביאליק, בשונה ממה שסברה, שהסימון בוצע באופן "פיראטי" על ידי הנתבעים). לאחר בירור העניין, שלחה התובעת מכתב התראה לנתבעים בחודש מאי 2021. במכתב תשובה למכתב זה, טענו הנתבעים כי בהעדר שימוש של התובעת בשביל לאורך השנים, יש לראות בה כמי שוויתרה על זכויותיה בשביל, ולכן יש להם זכויות קניין בלעדיות בשביל המשותף (המכתבים צורפו למוצגי התובעת כנספח ת/2).

45. טענה זו להתרשמותי, היא שהובילה את התובעת בחלוף כחודש ימים, ליצור זיקה פיזית בין דירתה לבין השביל המשותף על ידי פתיחת דלת בגדר, מתוך רצון להנכיח את בעלותה ואת זכויותיה בשביל. פעולה זו של התובעת, "הולידה" טענות חדשות מצדה בדבר סיכון בטיחותי, בעטיין ביקשה לאסור מעבר עם רכב על השביל - אלו לא נטענו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/315/2021, 8/501/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בכתב התביעה. מתיאור הדברים להלן, ניתן להתרשם "מההתפתחות" שעברה גרסת התובעת ממועד הגשת התביעה (2021) ועד להגשת סיכומיה בשנת 2023 :

א. **בראשית ההליך** (בכתב התביעה ובתצהיר שהגישה בתמיכה לבקשתה לסעד זמני), טענתה העיקרית של התובעת הייתה שמעבר הנתבעים על השביל באמצעות כלי רכב "מרעיש ומטריד את התובעת" (סעיף 13 לכתב התביעה), "מסב לתובעת נזק רב, מטריד אותה ומפר את שלוותה, כאשר יצוין גם כי חלון חדר השינה שלה נמצא בצד השביל כנ"ל, והרעש הרב שנגרם מכניסה של כלי רכב ויציאתם, מהווה מטרד של ממש" (סעיף 14 לכתב התביעה). בתצהיר בקשתה לסעד זמני העידה התובעת על "רעש אדיר ברוב שעות היום" שנגרם כתוצאה מכניסה ומיציאה של כלי רכב ושל הטרקטורון (סעיף 30 לתצהיר). טענותיה הנוספות של התובעת (שימוש החורג מייעוד, ועשיית שימוש ייחודי) נטענו בתביעה בלשון רפה.

ב. **בעדותה הראשית**, סיפקה התובעת מגוון סיבות והסברים לרצונה להתחיל לעשות שימוש בשביל, אך שוכנעתי כי אלו טענות לוואי לרצונה להגן על זכויותיה הקנייניות. כך מסרה התובעת בעדותה הראשית: נוצרה מציאות חדשה מנוגדת לתקן ולחוק ואם היא תאפשר זאת, תחטא מול משפחתה (20.11.22 עמ' 13 שו' 24-25); לנתבעים אין היתר לחניה (שם, עמ' 16 שו' 17-16); השימוש של הנתבעים מטריד מבחינת רעש, ואינו סביר מבחינת התמרונים שהנתבע צריך לעשות במעבר צר בין שתי גדרות (שם, עמ' 16 שו' 19-20); השביל המשותף הוא קניינה וגם לה מותר להשתמש בשביל בצורה בטוחה וחופשית (שם, עמ' 16 שו' 14-15) הליכתה על השביל להשליך פסולת בפח האשפה המשותף מסכנת אותה, וגם את היורשים שלה, שכן לא יהיה אפשר לשלוח ילד לזרוק אשפה (שם, עמ' 16 שו' 21-25). נכדתה שמגיעה אליה לאחרונה עם קורקינט, רוצה לנסוע על השביל (שם, עמ' 16 שו' 12-13).

ג. **בחקירתה הנגדית**, משנשאלה מדוע החליטה דווקא בפרק הזמן הזה (יוני 2021), ליצור גישה ישירה מחצרה לשביל המשותף; מה גרם לה לעשות כן, בשים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/315/2021, 8/501/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לב לכך שיש לה גישה נפרדת לדירתה, וממילא במשך כל השנים עד למועד זה,
לא מצאה צורך לעבור בשביל המשותף, השיבה התובעת:

"קודם כל זה שיש לי כניסה נפרדת זה לא אומר שאסור
לי להסתובב בצורה בטוחה וחופשית וכל עת שאני רוצה
בשביל שהוא גם הקניין שלי וחלקי בו אפילו טיפה יותר
גדול מחלקו של הנתבע. למה מצאתי. יש דברים
שלוקחים קצת זמן רציתי לפתוח את זה לפני כמה שנים
זה שעשיתי גדר כפולה אני מוכנה להסביר אותה למה
עשיתי כי לא הייתה בשום מקום, שום הצהרה שאני
מתנתקת מהשביל, כי השביל הוא גם שלי קנייני ומותר
לי כל עת שאני רוצה ללכת בו. עכשיו נוצר צורך חדש של
נכדים שרוצים להסתובב של דברים שנזרקים וכו' אני
יכולה לפרט. הצורך היה קיים אבל לא הייתי מספיק
זקנה כדי לרצות לעשות את זה ולא היה לי משהו שהיה
דחוף באותו רגע. ברגע שנשלח מכתבה אזהרה מטעם
עו"ד וייסמן לנתבע שהוא מזהיר אותו שלא ישתמש בזה
והנתבע כתב משפט אחד שמעוד מעוד חרה לי שאני
גידרתי אפילו בגדר כפולה את החצר שלי על מנת שלא
להשתמש בה בעתיד בשביל. זה פשוט הייתה הצהרה של
בעצם וויתרת על השביל, בזה שגידרת את החצר שלך את
בעצם וויתרת על השביל וזה מה שנקרא ..."

ד. בסיכומיה, זנחה התובעת את טענתה העיקרית - מטרדי רעש, והיא הוזכרה
בעקיפין בסעיף בודד (ס' 51). הטענה לרעש הוחלפה בטענות על תרחישים
אפשריים לסיכון בטיחותי, בשל המעבר עם כלי רכב על השביל המשותף;
בעקבות הפתח שפערה בגדר. כך טענה התובעת בסיכומיה, שאם חלילה
"ייתקע" רכב במהלך מעברו בשביל, אי אפשר יהיה לפתוח את דלתותיו ולחלץ
את הנהג (סעיף 12). עוד נטען על ידה בסיכומים ש"ישנו סיכוי סביר ואף גבוה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/315/2021, 8/501/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לכך שאם אחד מנכדיה של התובעת ייצא משער הגישה של דירתה לשביל, עלול להיגרם נזק עצום ובלתי הפיך" (סעיף 45). מדובר בטענות שאינן מופיעות בכתב התביעה, ובסופו של יום שוכנעתי שמדובר בתרחישים היפותטיים, ולא במצבים המצביעים לכאורה על קיומו של צורך ממשי, אמיתי שיש לתת עליו את הדעת וליתן לו מענה.

ה. בהקשר הדברים, אפנה לעדותה של התובעת, בעת שנשאלה האם הנתבעים מנעו ממנה שימוש דומה בשביל, העידה: **"כן ברגע שאני הולכת בצורה לא בטוחה וחופשית הייתי רוצה זה גם הקניין שלי הייתי רוצה להשתמש בזה בצורה בטוחה בלי שיש לי את הסכנה"** (עמ' 21 שו' 3-5). במקום אחר, תיארה התובעת את חששה לכאורה, בעת שהיא משליכה פסולת לפח המשותף: **"אני צריכה להסתכל גם מאחוריי אם יוצא רכב או נכנס, אני לא יכולה ללכת בצורה חופשית"** (20.11.22, עמ' 16 שו' 22-23), התובעת העידה שדלת הפח נפתחת לתוך השביל, ומותירה **"שוליים ממש ממש צרים"** (שם, עמ' 17 שו' 1-3) – פעולה שגרתית זו של השלכת פסולת לפח האשפה המשותף נעשתה על ידי התובעת במשך עשרות שנים ולא רק מאז יוני 2021; העובדה שטענה זו, כמו באופן כללי הטענה בדבר סיכון חיים נעדרת מכתב התביעה, מעידה על המשקל שיש לתת לדברים.

46. סיכומם של דברים, במשך עשרות שנים עשתה התובעת שימוש מועט, שלא לומר אפסי בשביל המשותף, לצורך פינוי פסולת דירתה בפח האשפה שבכניסה לשביל, אליו הגיעה דרך הרחוב הראשי, ולא דרך מעבר בשביל המשותף. ביוני 2021, באופן מתריס הנובע מחששה של התובעת (הלא מוצדק) מפני איבוד זכויותיה הקנייניות פתחה התובעת דלת בגדר הגובלת עם השביל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/315/2021, 8/501/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אין לראות בתובעת כמי שוויתרה על זכויותיה הקנייניות בשביל המשותף

47. יש לדחות לאלתר את טענת הנתבעים לזכותם הבלעדית בשביל המשותף. סעיף 55(א) לחוק המקרקעין קובע כי **"בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון, כמשמעותו בסימן ג' לפרק זה (להלן – התקנון), שחלק מסויים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית..."**. משמעות ההצמדה היא גריעה של חלק מסוים מחלקי הרכוש המשותף ושיוכו לדירה פלונית; עם ההצמדה, חדל אותו חלק מלהיות רכוש משותף, והופך להיות נכס פרטי של בעל הדירה שאליה הוצמד, ו"דינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד" [סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין; אריה אייזנשטיין, **יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי – בתים משותפים**, עמ' 113]. המשמעות הנגזרת מהצמדה של חלק מסוים לדירה מסוימת היא שבעלי הדירות מאבדים את זכותם הקניינית באותו חלק, ומשכך, נדרשת הסכמתם של כל בעלי הדירות בבית המשותף, **"ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות"** (סעיף 62(א) סיפא לחוק המקרקעין). רק הצמדה הנעשית כקבוע בחוק, מעניקה זכות קניינית בחלק שהוצמד [ראו ע"א 11695/05 **עזבון המנוח קליין נ' פרופ' שרון** (נבו 27.08.2009)].

48. לענייננו - לצורך הצמדת השביל המשותף לדירת הנתבעים והפיכתו לנכס הפרטי, נדרשת הסכמה ברורה ומפורשת של התובעת; ואין בשימוש הבלעדי שעשו הנתבעים לאורך השנים להקנות להם זכויות קנייניות בשביל, מעבר לאלו הקבועות בצו רישום הבית המשותף. גם אין בשתיקתה של התובעת לאורך השנים או בפעולותיה השונות כנטען (התנתקות מתשתיות משותפות, הצבת גדר כפולה וכו'), כדי להקנות לנתבעים זכות קניינית בשביל, מעבר לחלקם. כל שיש לנתבעים הוא זכות לשימוש סביר בשביל המשותף, כפי שקבעתי לעיל, שימוש זה כולל מעבר רגלי והן מעבר באמצעות כלי רכב.

49. עוד בהקשר זה, יש לדחות את טענת התובעת כי השימוש של הנתבעים בשביל לצורך מעבר כלי רכב הוא שימוש ייחודי ברכוש המשותף. "ייחודיות" השימוש של הנתבעים בשביל התגבשה עקב הימנעותה של התובעת מלהשתמש בו לאורך השנים; ולא בגלל שהשימוש שעשו הנתבעים, מנע ממנה שימוש. כאמור, עד לפתיחת הפתח בגדר בשנת 2021, לא היה לתובעת "מה לחפש בשביל". מנגד, השימוש היומיומי של הנתבעים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/315/2021, 8/501/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בשביל היה ועודנו הכרח עבורם, בהעדר דרך גישה אחרת לדירתם, ומשקולים נוספים, שעליהם הרחבתי לעיל.

50. רכוש משותף לפי הגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין שייך לכל בעלי הדירות בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, ונועד לשמש אותם **או את מרביתם**. אין בעובדה שבעל דירה עושה שימוש מרובה בחלק מסוים של הרכוש המשותף להקנות לו זכויות מעבר לאלו שניתנו לו בצו רישום הבית המשותף. בדומה, אין בעובדה שבעל דירה אינו משתמש בחלק מסוים ברכוש המשותף, כדי לגרוע או "לדלל" את זכויותיו באותו חלק [ראו והשוו: ע"א (ת"א) 2876/00 נציגות הבית המשותף (בעלי עסקים) נ' רבני משה (2002)].

סיכום ותום לב

51. התובעת לא הוכיחה טענתה כי ייעודו של השביל הוא למעבר הולכי רגל בלבד, ומכול מקום, בירור המחלוקת בתיק שלפניי חייב הכרעה בשאלה, האם השימוש שהנתבעים עושים בשביל המשותף, לכול הפחות משנת 2007, לצורך מעבר עם כלי רכב לדירתם שבעורף החלקה, הוא שימוש סביר ורגיל.

52. במשך עשרות שנים לא נזקקה התובעת להשתמש בשביל, אלא באופן שולי וממוקד, להשלכת פסולת בפח האשפה המשותף שבכניסה לשביל, אליו הגיעה התובעת דרך הרחוב הראשי, ולא על ידי מעבר בשביל המשותף. כאמור, בשנת 2021 ובשל חשש מפני איבוד זכויותיה הקנייניות בשביל, פתחה התובעת דלת בגדר הגובלת עם השביל; ובעקבות זאת, החלה לטעון כי השימוש של הנתבעים מונע ממנה לעשות שימוש בשביל, מטעמים שונים שלא הוכחו לפניי. בחקירתה הנגדית התברר הטעם והמניע האמתי להגשת התביעה דן.

53. החלטת התובעת לפתוח דלת, כשנלווית אליה דרישתה לאסור על הנתבעים מעבר עם כלי רכב על השביל, עולה כדי שימוש לרעה בזכות קניינית; תוך התעלמות מהשימוש שהנתבעים עושים בשביל מזה שנים רבות - שימוש שלא הוכח לפניי שהסב לתובעת נזק, הפסד, אי נוחות, סיכון או מטרד. כאמור, הטענה העיקרית למטרד רעש נזנחה על ידי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/315/2021, 8/501/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובעת במהלך ניהול התיק (וממילא היא עוולה נזיקית, שאינה בגדרי סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, ראו: ד"נ 20/73, שמע נ' סדובסקי פד"י כח (1) 730 (1974); ע"א 664/71 עורקבי נ' נקר פ"מ ע"ח 130; ע"א 458/69 שליט נ' גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231). עוד מתעלמת דרישת התובעת, מהמגבלות המובנות של דירת הנתבעים כדירה "כלואה", והתלות שלהם בשביל כדרך גישה יחידה לדירתם. התובעת האירה בזרקור את העובדה שלנתבעים אין זכות מוקנית לחנייה בחצרם, וטענה שהם אינם זכאים לכך בשל מגבלות תכנוניות. התובעת אף יודעת והיא זו שהעידה בעניין, על מצוקת חניה ברחוב, שקיימת משכבר הימים. למרות זאת, עמדה על כך שתישלל מהנתבעים האפשרות למעבר עם רכב על השביל, בטענות כאלו ואחרות, שאינן מופיעות בכתב תביעתה, ואף לא אחת מהן הוכחה בהליך שלפניי.

54. סעיף 14 לחוק המקרקעין הקובע ש"בעלות וזכויות אחרות במקרקעין, אין בהן כשלעצמן כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר" מגלם בתוכו את החובה לנהוג בתום לב גם ביחס למימוש זכות קניינית. תום הלב אינו מניח "מידת חסידות", ואינו מחייב את בעל הזכות להתעלם מהאינטרס העצמי שלו (ראו ע"א 148/77 רוט נ' ישופה (בניה) בע"מ, פ"ד לג(1) 617). תום הלב מבקש למנוע הפעלת זכות, תוך התעלמות מקיומו של הצד האחר ומאינטרסים חברתיים. היקף פעולתו של עקרון תום הלב תלוי בין היתר במהותה של הזכות, בעוצמתה ובאיזונים בינה לבין ערכים ואינטרסים נוגדים [ראו: רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון, פ"ד נה(1) 199; רע"א 4657/21 כהן נ' משה"ב חברה לבניין ופיתוח בע"מ (נבו 03.08.22)].

55. כבר נאמר על היחסים בין בעלי דירות בבתים משותפים, שהם "מאופיינים, בדרך כלל, בכך שהצדדים להם אינם בוחרים איש את רעהו, והם כאילו נכפים זה על זה באורח אקראי עקב עצם עובדת המגורים... הם מתאפיינים, בנוסף לכך, בקירבה פיסית הדוקה בין הצדדים... המביאה לכך שפעולתו של האחד משפיעה בהכרח על מצבו של האחר. לאור מרכיבים אלו, כשהם נראים כמכלול, ברור כי אם, ורק אם, יפעלו בעלי הדירות והדיירים, איש כלפי רעהו, בתום לב ובהגינות, יוכל הבית המשותף להתנהל בצורה תקינה, לרווחתם המשותפת של יושביו" (ע"א 2896/90 טרופקי נ' דיין, פ"ד מו(5) 454).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/315/2021, 8/501/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

56. הבעתי דעתי בפני הצדדים לא אחת, שבסכסוך זה נכון יהיה להגיע להכרעה המבוססת על הסכמה והבנות, ולא על שמיעת ראיות וקביעת ממצאים; ברוח הדברים שהציעו הנתבעים לתובעת במכתבם מיום 27.05.21 (נספח ת/2 למוצגי התובעת), אך לצערי הדבר לא התממש בשל התנגדותה של התובעת.

57. לאחר שקילת טענות הצדדים ובחינת החומר שלפניי, לרבות רשמי מהביקור במקום, ובאיזון שערכתי בין האינטרסים והצרכים של כל צד כמפורט לעיל, אני קובעת שמעבר הנתבעים בשביל עם כלי רכב קטנים לצורך הגעה לדירתם הוא שימוש סביר ורגיל, ואין בו כדי לפגוע בזכותה הקניינית של התובעת או לגרוע מיכולתה ליהנות מהשביל המשותף.

58. לא נעלמו מעיניי יתר טענות הצדדים בסיכומיהם, אך לנוכח התוצאה שאליה הגעתי, לא מצאתי שיש צורך להרחיב לגביהם. לאור האמור, התביעה בתיק 8-315-21 נדחת. אין בפסק הדין לגרוע מחובתם של הנתבעים בהתאם להוראת כל דין, ואין בממצאי פסק הדין לפגוע בשיקול דעת של כל רשות אחרת בעניינים הנתונים לסמכותה.

דהתביעה שכנגד (בתיק 8-501-21) שעניינה צו לסילוק ידה של התובעת משטחם של הנתבעים ומהשטח המשותף

59. בתביעה שכנגד טענו הנתבעים לפלישת גדר התובעת ומבנה הפח, לתוך השביל המשותף; חריגה המתחילה ב- 15 ס"מ בקצה המזרחי של הגדר ועד 24 ס"מ בקצה המערבי (פח האשפה). כמו כן טענו הנתבעים לחריגת הגדר לשטח הפרטי בהיקף של 3.5 מ"ר ממזרח.

60. בסיכומיהם זנחו הנתבעים את טענתם לחריגת התובעת לשטח הפרטי, ונותרה טענתם לחריגת גדר התובעת לשביל המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/501/2021, 8/315/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

61. בשים לב להסכמות הצדדים מיום 29.05.22 כי רוחב השביל המשותף הוא 1.70 מ' (פרוטוקול דיון מיום 29.05.23 עמ' 4 שו' 13, 25; סעיף 11 להחלטה), יש לדחות את טענות הנתבעים בסיכומיהם.

62. לאור האמור, התביעה שכנגד בתיק 8-501-21 נדחת.

הוצאות ההליך

63. ברירת המחדל לפי תקנה 152 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן – **התקנות**) היא שבתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. תקנה 153(ג) לתקנות מורה שלצורך קביעת סכום ההוצאות, יילקחו בחשבון בין היתר, הדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, מורכבות ההליך, השקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו וסכום ההוצאות שהתבקש. הובהר בפסיקה שפסיקת הוצאות בשיעור ריאלי היא נקודת מוצא בלבד, ויש להכפיף לאמות מידה של סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך [ראו: ע"א 2617/00 מחצבות כנרת (שותפות מוגבלת) נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, נצרת עילית, פ"ד ס(1) 618, 600 (2005)].

64. בתקנה [155](#) לתקנות נקבע כי "**בית המשפט יפסוק הוצאות משפט, ובלבד שבעל הדין פירט בסיכומי טענותיו באופן מפורש ומפורט את הוצאות המשפט כפי שנדרשו לצורך ההליך וצירף מסמכים התומכים בכך**". לפי תקנה 153(א) לתקנות, סכום שכר טרחת עורך דין, לא יפחת מהתעריף שנקבע בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס-2000, בכפוף לאמור בתקנה 153(ג) לתקנות, וזולת אם מצא בית המשפט שיש להורות על סכום נמוך יותר, מטעמים מיוחדים.

65. בהתאם לאמות המידה שנקבעו בתקנות ובפסיקה, ולנוכח התוצאה שאליה הגעתי, קבלת התביעה ודחיית התביעה שכנגד, אני מורה על חיובה של התובעת בשכר טרחת עורך דין בסך 10,530 ₪. התשלום יועבר לנתבעים בתוך 30 יום שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסק הדין ועד לתשלום בפועל. בסכום זה נתתי דעתי בין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/315/2021, 8/501/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

היתר התנהלות הצדדים בהליך, ליריעת המחלוקת שפרש כל צד, לריבוי הדיונים והבקשות, ולמשאבים שנדרשו ביחס לכל אחד מההליכים.

מזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיקים שלפניי.

ניתן היום, ה תשרי תשפ"ד, 20 ספטמבר 2023, בהעדר הצדדים.

נג'ן 8/21

עינת מידן בלום

מפקחת על רישום מקרקעין